

SỞ TƯ PHÁP THANH HOÁ
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 02/2025/QCĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THỊ HÀNH ÁN

Căn cứ Luật Thi hành án Dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2025/HĐDVĐG ngày 06/02/2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa ban hành Quy chế cuộc đấu giá như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá, thời gian địa điểm xem tài sản đấu giá, đối tượng tham gia đấu giá.

Tài sản đấu giá: là tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Thanh Hóa gồm:

1. Quyền sử dụng đất: Tại thửa đất số 24, tờ bản đồ số 23.

- Địa chỉ thửa đất: SN 171 đường Thành Thái, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Diện tích: 455,7m² (Bốn trăm năm mươi lăm phẩy bảy mét vuông).

- Hình thức sử dụng: (Sử dụng riêng: 455,7m²; sử dụng chung: Không m²).

- Mục đích sử dụng đất: (Đất ở: 357,7m²; Đất vườn: 97,9m²).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.* Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

* Ranh giới thửa đất:

- Phía Bắc giáp đường Thành Thái;

- Phía Nam giáp đất công;

- Phía Tây giáp ngõ đi chung;

- Phía Đông giáp đất dân cư.

2. Tài sản gắn liền trên đất:

. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 065224, số vào sổ cấp GCN: CT 00482 do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp ngày ngày 28/12/2011, thì công trình xây dựng được Cơ quan Nhà nước công nhận là (Hạng mục công trình: Văn phòng làm việc và nhà nghỉ; Diện tích xây dựng: 319m²; Diện tích sàn: 1.790m²; Kết cấu: Móng đá học, cột trụ, dầm giằng, tường xây gạch chỉ dày 22cm; Công trình cấp 2; số tầng 6 tầng; Năm xây dựng 2006; Thời hạn sở hữu đến ngày 29/7/2055).

Hiện trạng thực tế tài sản đầu giá gồm: (Khách sạn Hạc Trắng).

- Công trình khách sạn 09 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, mái bằng.

(1). Tầng hầm: Gồm 01 khu để xe, 1 phòng khách, 1 phòng chức năng + 02 vệ sinh.

(2). Tầng 01: Gồm 01 sảnh lễ tân, 01 khu bếp, 1 phòng vệ sinh riêng.

(3). Tầng 02: Gồm 01 phòng vệ sinh, 01 kho, 08 phòng nghỉ;

(4). Tầng 03: Gồm 01 phòng vệ sinh, 01 kho, 08 phòng nghỉ;

(5). Tầng 04: Gồm 01 phòng vệ sinh, 01 kho, 08 phòng nghỉ;

(6). Tầng 05: Gồm 01 phòng vệ sinh, 01 kho, 08 phòng nghỉ.

(7). Tầng 06: Gồm 02 phòng vệ sinh, 01 phòng hội trường lớn.

(8). Tầng 07: Gồm 02 phòng vệ sinh, 01 phòng hội trường bé.

(9). Tầng 08: Gồm 02 phòng vệ sinh, 01 khu giặt là, 1 phòng khách.

+ Sàn tầng hầm (là tầng 1): 326,9m²;

+ Sàn tầng 1 + tầng 2 + tầng 3 + tầng 4 + tầng 5 (là tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6): 1.660.0m²;

+ Sàn tầng 6 (là tầng 7): 316.6m²;

+ Sàn tầng lửng (là tầng 8): 135,1m².

+ Sàn tầng 7 (là tầng 9): 135,1m².

* (Diện tích xây dựng: 326,90m²; Tổng diện tích sàn: 2.573.7m²)

+ Diện tích bán bình trước nhà (Khung dầm thép, mái tôn): 9,25m x 14,5m = 134,13 m².

+ Biểu tượng bê tông cốt thép trên mái rộng 6,5m, dài 7m, cao 3,5m = 45,5m².

Tầng hầm (là tầng 1): cao trần 2,8m; Từ tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 (là tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6) cao trần 3,1m; Tầng 6 (là tầng 7): cao trần 3,1m; sàn tầng lửng (là tầng 8) cao trần 3,1m; tầng 8 (là tầng 9) cao trần 3,1m.

+ Kết cấu:

- Phần móng: Móng cọc, đài, dầm, giằng móng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, đổ giằng móng là lớp tường móng xây bằng gạch đặc, hệ thống bể nước, bể phốt xây ngầm.

- Phần thân và mái: Hệ khung cột, dầm, sàn và bản thang bộ bê tông cốt thép đổ tại chỗ, tường bao che và ngăn phòng xây gạch chỉ dày 0,22m kết hợp hộp tường xây dày 0,11m.

- Hoàn thiện: Toàn bộ tường, cột, dầm và trần được trát phẳng bằng vữa xi măng cát, bả matit quét sơn màu đóng trần thạch cao kết hợp trần gỗ và ốp gỗ bề mặt tường một số phòng. Bọc cột tầng hầm + tầng 1 bằng gỗ công nghiệp + Alôminum. Nền tầng hầm lát đá Granit kích thước 0,6 x 0,6m, nền từ tầng 1 đến tầng 8 lát gạch Granit kích thước 0,8 x 0,8m + 0,5 x 0,5m; kết hợp một số phòng lát gỗ công nghiệp. Nền phòng vệ sinh lát gạch Ceramic trơn trượt kích thước 0,3x0,3m, tường trong phòng vệ sinh ốp gạch Ceramic kích thước 0,3x0,45m;

Tầng 1 (sảnh lễ tân) lắp hệ thống điều hòa âm trần (đủ dàn nóng + lạnh); 01 quầy bar bằng gỗ công nghiệp hình tròn, đường kính 4,2m, hai tầng, cao kệ dưới 1,1m. Trụ gỗ ở giữa đường kính 0,8m, cao 2,2m, xung quanh quầy cố định bằng thanh Inox; 01 (một) quầy lễ tân bằng gỗ công nghiệp cao 1,1m, dài 5,6m; có 01 đèn chùm lớn và 07 đèn chùm nhỏ.

+ Phần cầu thang: Gồm 01 cầu thang bộ có bậc xây bằng gạch chỉ, lát đá, trụ tay vịn và lan can cầu thang bằng Inox và 01 cầu thang máy tải trọng 630 kg, 09 điểm dừng (Gồm 1 máy biến áp 30KVA, 01 máy điều khiển thang máy, 01 tời thang máy).

Lan can Inox trên mái cao 1m, dài 60m; cầu thang Inox trên mái từ tầng 8 đến tum dài 7,5m.

+ Phần cửa: Cửa đi chính cửa cuốn mô tơ điện kết hợp cửa kính cường lực, cửa đi thông phòng và cửa nhà vệ sinh panô gỗ, cửa sổ khung nhôm định hình pa nô kính.

+ Phần điện, nước và phòng cháy chữa cháy: Hệ thống đường dây điện, đường ống cấp thoát nước, đường ống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt ngầm tường, thiết bị điện thiết bị vệ sinh và thiết bị PCCC lắp đặt hoàn thiện (Trên mái: 2 tec Inox Toàn Mỹ mỗi bình 7000 l;

+ Hiện trạng: Khách sạn từ đã lâu không hoạt động nên đã xuống cấp.

Phần móng: Kết cấu móng nguyên trạng.

Phần nền: Kết cấu nền nguyên trạng. Nhiều vị trí gạch bị trầy xước, xuống cấp lớp men gạch.

Phần thân: Kết cấu thân nguyên trạng. Nhiều vị trí tường bị ố mốc, bong tróc lớp sơn, một số vị trí tường ốp gỗ, sàn gỗ đã mục và bong hư hỏng kết cấu.

.Phần mái: Kết cấu mái nguyên trạng. Nhiều vị trí trần bị ố mốc, bong tróc lớp sơn, một số vị trí trần ốp gỗ đã mục và bong hư hỏng kết cấu.

Phần khác: Hệ thống máy bơm cấp nước cho tòa nhà không có, nền một số phòng lát gỗ công nghiệp bong tróc, ố mốc, xuống cấp hư hỏng, trần thạch cao các phòng ố mốc, Các phần khác đã xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng. Các hệ thống điện nước đã lâu không còn hoạt động.

(Hiện trạng quyền sử dụng và tài sản gắn liền trên đất theo Trích đo hiện trạng khu đất số 55/TĐHT ngày 14/3/2023 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa kèm theo).

Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Là tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 300132002/HĐTC-AC099214 ngày 19/7/2016 và Văn bản thỏa thuận về tài sản bảo đảm ký ngày 23/03/2021 giữa ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Phúc Thành; Chứng thư thẩm định số 008/2024/3095-TH ngày 02/01/2025 của Chi nhánh Thanh Hoá - Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC; Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 04/12/2024 của Chi cục thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa.

- Khách sạn Hạc Trắng xây dựng (09 tầng) nằm ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được nhà nước công nhận là: 18,4m². Phần diện tích đất (18,4m²) đã xây dựng Khách sạn (09 tầng) nằm ngoài GCN QSDĐ đã cấp và nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của dự án Khu đô thị mới ven Sông Hạc, thành phố Thanh Hóa, đây là phần đất công do UBND phường Đông Thọ quản lý, có thời điểm sử dụng từ năm 2005 đến nay, không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch sử dụng đất (đất ở) và quy hoạch xây dựng đô thị (đất ở). Nếu Người sử dụng đất (Người mua tài sản đấu giá) là cá nhân phải tự liên hệ, đề nghị UBND thành phố Thanh Hóa xem xét giải quyết hợp thức phần diện tích đất tăng là: 18,4m² để được đăng ký tài sản đấu giá và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Nếu Người mua tài sản đấu giá là tổ chức thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hướng dẫn và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (Công văn số 5272/UBND-TNMT ngày 10/8/2024 của UBND TP. Thanh Hóa).

- Đối với việc xây dựng khách sạn Hạc Trắng từ 6 tầng lên 9 tầng: Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tháo dỡ những phần công trình xây dựng vượt giấy phép trước khi đăng ký quyền sở hữu tài sản, thì người mua tài sản đấu giá phải tự nguyện tháo dỡ và mọi chi phí tháo dỡ do người mua tài sản trúng đấu giá chịu (Thông báo số 262/TB-UBND ngày 27/05/2024 của UBND thành phố Thanh Hoá).

- Hiện trạng tài sản đang do Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Thanh Hóa đang quản lý theo quy định của pháp luật.

- Giấy tờ tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 099214, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H02332 ĐT QSDĐ/2289 QĐ-CT do Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa cấp ngày 28/7/2005 mang tên ông Cao Sơn Hòa và bà Nguyễn Thị Hương Giang - Quyền sử dụng đất đã được ông Cao Sơn Hòa và bà Nguyễn Thị Hương Giang góp vốn cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phúc Thành theo Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất ngày 29/5/2007 đã được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Thanh Hóa xác nhận ngày 07/6/2007); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 065224, số vào sổ cấp GCN: CT 00482 do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp ngày ngày 28/12/2011 mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phúc Thành.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 24/02/2025 đến ngày 26/02/2025.

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại số 171 đường Thành Thái, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Người đăng ký tham gia đấu giá có quyền xem hoặc không xem tài sản. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem/giám định tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng, thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá đăng ký với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để tổ chức xem hoặc tự liên hệ để xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá.

Tài sản được đấu giá theo phương thức bán nguyên hiện trạng như Người đăng ký tham gia đấu giá đã xem/giám định. Người đăng ký tham gia đấu giá phải tự đối chiếu thông tin trong hồ sơ tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì Người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

3. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá, trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản bao gồm:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

e) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

Bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 21/02/2025 đến 16h30 phút ngày 11/03/2025 Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Điều 3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước và thời gian nộp tiền đặt trước.

1. Giá khởi điểm: 32.130.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, một trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

Giá trên chưa bao gồm: Thuế sử dụng đất (nếu có), lệ phí trước bạ, các khoản thuế, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất, lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá, các khoản thuế, phí, lệ phí khác (nếu có). Người mua được tài sản trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nêu trên. (Tài sản bán đấu giá không phải chịu thuế giá trị gia tăng).

2. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/1 hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá được thu khi khách hàng nhận hồ sơ tham gia đấu giá và không trả lại cho khách hàng.

3. Tiền đặt trước: 6.000.000.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá (Sáu tỷ đồng chẵn).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 7h30 phút ngày 21/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/03/2025.

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa số: **50110002347999** mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV).

Điều 4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Những người đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện và tuân thủ các cách thức sau:

- Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa theo đúng thời gian và địa điểm;

- Có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa và bản sao Căn cước công dân kèm theo; đăng ký kinh doanh bảo sao (đối với tổ chức).

- Khi tham gia phiên đấu giá phải có Căn cước công dân bản chính. Nếu ủy quyền thì phải có văn bản Ủy quyền theo quy định của pháp luật;

- Phiên đấu giá được tổ chức khi có hai người trở lên đăng ký tham gia đấu giá. (Trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, theo quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 49 luật đấu giá tài sản).

Điều 5. Thời gian địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Bắt đầu 08 giờ 00 phút ngày 14/03/2025.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá (Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa).

5. Cách thức trả giá: Giá trả ít nhất phải bằng giá khởi điểm trở lên đối với lần trả đầu tiên. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả cộng với bước giá.

Điều 6. Các trường hợp bị truất quyền tham gia phiên đấu giá và các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia phiên đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

· Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này.
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản;

Điều 7. Bước giá, giá trả giá hợp lệ, giá trả giá không hợp lệ.

1. Bước giá: **50.000.000 đồng** (Năm mươi triệu đồng), là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

2. Giá trả hợp lệ:

Trả giá từ giá khởi điểm trở lên ở lần đầu hoặc cao hơn giá khởi điểm ở lần đầu tiếp theo cộng với bước giá.

3. Giá trả không hợp lệ:

- Trả giá thấp hơn giá khởi điểm ở lần đầu hoặc thấp hơn giá khởi điểm ở lần đầu tiếp theo cộng với bước giá;
- Trả giá sau khi thời gian trả giá kết thúc (tối đa 2 phút).
- Trả giá không có nghĩa;

Điều 8. Trình tự thực hiện phiên đấu giá.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc quy chế cuộc đấu giá;
- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- Nhắc lại giá khởi điểm;
- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá là 02 phút, thời gian trả giá mỗi lần tối đa là 02 phút;
- Phát số cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả cộng với bước giá.
- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

- Người trúng đấu giá là người có giá trả cao nhất, hợp lệ được Đấu giá viên công bố công khai tại phiên đấu giá.

- Sau thời gian 05 phút trả giá lần đầu nếu không có khách hàng nào trả giá thì đấu giá viên công bố kết thúc phiên đấu giá không thành.

- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai trả giá hoặc sau 05 phút khi đấu giá viên yêu cầu trả giá (lần đầu) mà không có người trả giá.

Điều 9. Thời gian, địa điểm nộp tiền, bàn giao tài sản và giấy tờ về tài sản đấu giá.

1. Thời gian, địa điểm nộp tiền:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa chuyển kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá cho người có tài sản đấu giá để ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hoàn thiện các thủ tục liên quan.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, Người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Thanh Hoá trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm. Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ quy định của pháp luật hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Khoản tiền đặt trước (tiền đặt cọc) của người đó bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Việc mua, bán được thanh toán bằng đồng Việt Nam.

2. Thời gian, địa điểm giao tài sản và giấy tờ về tài sản đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá quản lý tài sản đấu giá, giấy tờ về tài sản đấu giá trước, trong và sau khi đấu giá và trực tiếp bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá.

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá.

- Địa điểm bàn giao tại nơi tài sản: SN 171 đường Thành Thái, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian bàn giao tài sản và giấy tờ về tài sản đấu giá được thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá.

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- b) Được nhận tài sản đấu giá; Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký

quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật và Thông báo tại quy chế này.

c) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Trường hợp dừng việc đấu giá tài sản:

Trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án, có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế hợp lý đã phát sinh từ việc xử lý tài sản thi hành án, thẩm định giá và tổ chức bán đấu giá theo quy định của Pháp luật.

Khi có thông báo dừng việc đấu giá tài sản thì Người tham gia đấu giá nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định của pháp luật và không thắc mắc khiếu nại gì liên quan đến việc đấu giá tài sản.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định khác của pháp luật có liên quan không có trong Quy chế này đều có giá trị bắt buộc thi hành.

Người điều hành cuộc đấu giá chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, người tham gia đấu giá chấp hành đúng các điều khoản Quy chế này./.



Mai Văn Đông